

Žalobca:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Nemecko
dátum narodenia: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12,
852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY**Žalovaný:**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava
IČO: 35937874
zastúpená: Ing. Katarína Berová, manažérka odd. zdravotného poistenia

Vec: ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY ZA NEOPRÁVNENÚ EXEKÚCIU – SUMA: **10 000 EUR**

I. Skutkový stav

Dňa 9.4.2025 vydal Okresný súd Banská Bystrica poverenie na vykonanie exekúcie č. 156EX 171/25 na základe exekučného titulu VŠZP – výkaz nedoplatkov č. 2427017713. Tento titul bol vydaný za obdobie január 2022 až máj 2023 v sume 687,70 EUR + 10 EUR trovy.

Žalobca bol však v tom čase občanom SR s trvalým pobytom a poistením v Nemecku. Na základe nariadenia (ES) č. 883/2004 sa na žalobcu vzťahuje iba právny poriadok jedného členského štátu – Nemecka.

VŠZP v liste zo dňa 6.6.2025 oficiálne priznala, že verejné zdravotné poistenie v SR bolo ukončené ku dňu 30.8.2016 a pohľadávka z výkazu nedoplatkov č. 2427017713 bola zrušená na 0,00 EUR. Napriek tomu bola vykonaná exekúcia a zablokováný č. účtu žalobcu: **IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308**. VŠZP trvá na zachovaní poplatku 10 EUR.

Exekútorka mi neoprávnene stiahla 26.02.2025 44,58€ a banka poplatok -8€.

26.02.2025	26.02.2025	Úhrada exekúcie	- 44,58	- 8,00	165,00
VS: 0003572023 SS: 0003572023 KS: 0558					
EX 357/2023					

10.6.2025 mi exekútorka stiahla 41,68€ a banka poplatok -8€, čím došlo k ďalšej majetkovej ujme.:

10.06.2025	10.06.2025	Úhrada exekúcie	- 41,68	- 8,00	91,32
VS: 0003572023 SS: 0003572023 KS: 0558					
EX 357/2023					

Do dnes k 10.7.2025, exekútorka ani po mojej výzve neopustila môj účet a nevrátila stiahnuté finančné prostriedky!

II. Právne posúdenie

Podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát a jeho orgány zodpovedajú za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. V danom prípade došlo:

- k nesprávnemu zaevidovaniu žalobcu ako samoplatiteľa,
- k vydaniu nezákonného výkazu nedoplatkov,
- k neopodstatnenému exekúčnemu podaniu,
- k vykonaniu exekúcie, ktorá zasiahla do majetkových práv žalobcu.

Výsledkom bol zásah do práv, obmedzenie disponovania s účtom, stres, narušenie dôstojnosti a ekonomickej istoty žalobcu.

1. Povinnosť komunikácie leží na verejnej inštitúcii

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) aj zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení:

- správny orgán (VŠZP) je **povinný zistiť skutkový stav veci a zabezpečiť doručenie**,
- **ak nevie doručiť**, nemôže vyvodzovať následky voči adresátovi.

3. Výkaz nedoplatkov bol vydaný bez toho, aby si mal možnosť sa brániť

- To je v rozpore s **čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na spravodlivý proces)**,
- ako aj s princípom **audiatur et altera pars** („nech je vypočutá aj druhá strana“).

„Celý proces – od nesprávneho zaevidovania, cez nevykonané doručenie až po exekúciu – prebehol **o mne, bez môjho vedomia a účasti**. Takýto výkon verejnej moci je **trestu hodný** a nezlučiteľný s princípmi právneho štátu. V dôsledku toho mi bolo odňaté právo na obranu, čím došlo k hrubému zásahu do mojich základných práv.“

🔥 Tento princíp má oporu:

✅ V čl. 47 Charty základných práv EÚ

→ právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces

✅ V čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv (EÚ)

→ právo byť riadne informovaný a vypočutý

✅ A v slovenskom práve:

- § 3 správneho poriadku – povinnosť konať v súčinnosti s účastníkom,
- § 17a zákona č. 580/2004 Z. z. – možnosť podať námietky k výkazu nedoplatkov, o ktorej som **nebol informovaný** – to znamená, že mi bolo **odňaté právo na obranu**.

III. Dôkazné prostriedky:

- List VŠZP z 6.6.2025 o zrušení pohľadávky (dôkaz č. 1 [Link](#))✓
- Vyjadrenie VŠZP z 16.6.2025 o trvaní na 10 EUR trov (dôkaz č. 2 [Link](#))✓
- Potvrdenie o poistení v Nemecku od r. 2016 (nahrádzam čestným prehlásením a potvrdením o pobyte Meldezettel [Link](#))✓
- Scen zablokovaného účtu (dôkaz č. 3)✓

← SPACE účet	
Transakcie	Funkcie Info
Apríl 2025	
(Poplatky)	
Marec 2025	
 Poplatok	-6,00 €
31.03.2025	
KS: 0898	
(Poplatky)	
Február 2025	
 Poplatok	-6,00 €
28.02.2025	
KS: 0898	
(Poplatky)	
 Poplatok	-8,00 €
26.02.2025	
KS: 0898	
(Poplatky)	
 JUDr. Adriana Soldán	-44,58 €
Steinerová	
26.02.2025	
EX 357/2023	

← SPACE účet	
Transakcie	Funkcie Info
Jún 2025	
 Poplatok	-6,00 €
30.06.2025	
KS: 0898	
(Poplatky)	
 Poplatok	-8,00 €
10.06.2025	
KS: 0898	
(Poplatky)	
 JUDr. Adriana Soldán	-41,68 €
Steinerová	
10.06.2025	
EX 357/2023	
(Vymáhanie pohľadávok)	
Máj 2025	
 Poplatok	-6,00 €
31.05.2025	
KS: 0898	
(Poplatky)	

- Čestné vyhlásenie žalobcu o zásahu a ujme (dôkaz č. 4)✓

IV. Petitum (Návrh):

Žalobca navrhuje, aby súd vydal nasledovný rozsudok:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 10 000 EUR ako náhradu škody spolu s úrokom z omeškania odo dňa doručenia žaloby do zaplatenia.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

S úctou

V Kumhausene, dňa [10.07.2025]

Peter Ferenc



Žiadateľ:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Spolková republika Nemecko
dátum narodenia: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12,
852 38 Bratislava V

10.07.2025

Vec: ŽIADOSŤ O OSLOBODENIE OD SÚDNEHO POPLATKU podľa § 138 ods. 1
Civilného sporového poriadku (CSP)

I. Odôvodnenie žiadosti

Týmto žiadam o plné oslobodenie od súdneho poplatku v konaní o náhradu škody voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., ktorú podávam z dôvodu nezákonného postupu pri vydaní a uplatnení výkazu nedoplatkov a následnej exekúcie.

Som fyzickou osobou, ktorá sa dlhodobo nachádza v sociálnej a majetkovej tiesni. Od roku 2016 trvalo žijem v Spolkovej republike Nemecko, kde som v súčasnosti bez príjmu, bez majetku a v stave osobnej platobnej neschopnosti. Dňa [doplniť] som podal na nemeckom súde insolvenčný návrh ako fyzická osoba – nepodnikateľ. Konanie je v súčasnosti v procese.

Nie som schopný uhradiť súdny poplatok, ani iné trovy konania bez toho, aby to neohrozilo moju vlastnú existenciu. Podanie žaloby je zároveň opodstatnené a vychádza z písomných vyjadrení samotnej VŠZP, ktorá uznala, že žiadna pohľadávka voči mojej osobe neexistuje.

Zároveň pripájam **čestné vyhlásenie** o mojich majetkových pomeroch a o podanom insolvenčnom návrhu v Nemecku.

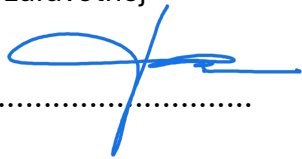
„Insolvenčný návrh som podal ako fyzická osoba v Nemecku, avšak súd ho omylom posúdil ako podnikateľský. Momentálne pripravujem nový návrh ako nepodnikateľ (Privatinsolvenz), čo zodpovedá mojej reálnej situácii – som bez príjmu, bez podnikania a bez majetku.“

II. Návrh

Navrhujem, aby súd v zmysle § 138 ods. 1 CSP rozhodol tak, že ma v plnom rozsahu oslobodzuje od platenia súdneho poplatku v konaní voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s.

V Kumhausene, Nemecko dňa [10.07.2025]

Peter Ferenc



Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

Ja, nižšie podpísaný

Peter Ferenc

dátum narodenia: 24.10.1964

trvalo bytom: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Spolková republika Nemecko

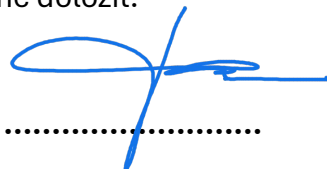
Čestne vyhlasujem, že:

1. Od roku 2016 trvalo žijem v Spolkovej republike Nemecko.
2. Momentálne som **bez akéhokoľkoľvek pravidelného príjmu**.
3. Nepoberám žiadne sociálne dávky, podporné príspevky ani nemocenské poistenie.
4. **Nevlastním žiadny majetok** na území Slovenskej republiky ani v zahraničí, vrátane nehnuteľností, vozidiel, účtov a iných aktív.
5. Som **v stave osobnej platobnej neschopnosti** a dňa [doplniť] som podal **insolvenčný návrh ako fyzická osoba** (nepodnikateľ) na príslušnom súde v Nemecku. Konanie je v súčasnosti v procese posudzovania.
6. Všetky moje bežné životné náklady pokrývajú len príspevky od blízkych osôb, nie zo zamestnania alebo podnikania.

Toto vyhlásenie robím slobodne, vedome a s plnou zodpovednosťou za pravdivosť uvedených údajov, ktoré som pripravený kedykoľvek hodnoverne doložiť.

V Kumhausene, Nemecko dňa [10.07.2025]

Peter Ferenc



Vyhlásenie o stave insolvenčného konania v Nemecku

Ja, nižšie podpísaný

Peter Ferenc

dátum narodenia: 24.10.1964

bytom: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Spolková republika Nemecko

vyhlasujem nasledovné:

Som fyzickou osobou bez príjmu a majetku, ktorá sa nachádza v osobnej finančnej tiesni.

Na príslušnom súde v Nemecku som podal insolvenčný návrh, ktorý bol však nesprávne zaradený ako "podnikateľský". Aktuálne pripravujem **nový insolvenčný návrh ako bežná fyzická osoba (Privatinsolvenz)** v súlade so skutočným stavom, pretože nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť a nikdy som ako SZČO v Nemecku nepôsobil.

Po podaní nového návrhu predložím slovenskému súdu potvrdenie o zaradení do insolvenčného konania.

Toto vyhlásenie robím ako súčasť podkladov k žiadosti o oslobodenie od súdneho poplatku.

V Kumhausene, dňa [10.07.2025]

Peter Ferenc



Nemecko

Čestné vyhlásenie o zásahu a ujme

Ja, nižšie podpísaný

Peter Ferenc

dátum narodenia: 24.10.1964

bytom: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Spolková republika Nemecko

Čestne vyhlasujem, že:

V dôsledku neopodstatneného konania Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VŠZP), ktorá voči mojej osobe vystavila výkaz nedoplatkov č. 2427017713, som bol vystavený exekúčnému konaniu č. 156EX 171/25, v ktorom došlo k blokácii môjho bankového účtu.

Táto exekúcia prebehla **bez toho, aby som bol vopred informovaný**, upozornený alebo riadne poučený o možnosti obrany. Žiadne rozhodnutie mi nebolo doručené, deklarovaný dlh nikdy neexistoval a pohľadávka bola vykonštruovaná a neskôr zrušená VŠZP v plnom rozsahu.

Napriek tomu mi bola **exekučne zadržaná hotovosť a znemožnený prístup k účtu**, čo mi spôsobilo:

- stav existenčnej neistoty,
- značný stres, zhoršenie zdravia a psychické napätie,
- narušenie mojej dôstojnosti ako občana EÚ, ktorý sa ničoho nedopustil.

Som presvedčený, že tento zásah bol v rozpore s princípmi právneho štátu, dobrými mravmi a predstavoval **zneužitie moci verejnou inštitúciou**.

Toto vyhlásenie robím ako podklad k mojej žalobe o náhradu škody.

V Kumhausene, dňa [10.07.2025]

Peter Ferenc



Nemecko

Zoznam dodatkov k žalobe:

1. **Žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 138 CSP,**
2. **Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch,**
3. **Krátke vyhlásenie o stave konania v Nemecku** (nový návrh je vo fáze prípravy a ide o bežnú fyzickú osobu).
4. **Čestné vyhlásenie o zásahu a ujme**

